중대재해 자문위원회 운영규정

[공소청 예규 제172호, 노동과][시행 2026. 10. 2.]

<제정 대검예규 제 1266호, 2022. 2. 21.>

<개정 공소청예규 제172호, 2026. 10. 2.>

제1조(설치) 중대재해 사건과 관련한 내·외부 전문가의 의견을 수렴하고 자문을 구하기 위하여 검찰총장 직속 자문기구로서 공소청에 「중대재해 자문위원회(이하 '위원회'라 한다)」를 둔다.

제2조(위원회의 역할) 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 의견 제시, 자문 등 역할을 담당한다.

1. 중대재해 처벌 등에 관한 법률의 해석, 판단 기준
2. 중대재해 사건의 양형인자 발굴 및 제시
3. 중대재해 사건과 관련된 법 규정 및 제도 전반에 관한 개선방안 등 제시
4. 기타 검찰총장의 요청이나 위원회의 의결에 따라 위원회에서 논의하기로 한 사안의 검토 및 의견 제시 등

제3조(구성) ① 위원회는 위원장 1인을 포함하여 10인 내외의 위원으로 구성한다.

② 위원은 중대재해 및 형사법 분야에 관한 전문성과 학식, 덕망을 갖추고 경험이 풍부한 전문가 중에서 검찰총장이 위촉한다.

③ 위원장은 외부위원 중에서 검찰총장이 위촉한다.

제4조(임기) ① 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 본인의 희망 또는 불가피한 사정이 있는 경우에는 임기만료 이전에 해촉할 수 있다.

② 공무원 신분으로 위촉된 위원이 해당 공무원직을 상실한 경우 검찰총장은 그 위원을 해촉하고 위원을 새로이 위촉한다.

제5조(위원장의 직무 등) ① 위원장은 위원회의 업무를 총괄하고, 위원회를 대표하며, 위원회의 회의를 진행한다.

② 위원장이 사고 혹은 기타 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원들이 호선하여 그 직무를 대행할 자를 정한다.

제6조(회의) ① 정기회의는 분기별 1회 개최를 원칙으로 하되 사정에 맞춰 회의 개최 일자를 조정할 수 있다.

② 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 때 또는 검찰총장이나 재적위원 1/3 이상의 요청이 있는 때 위원장이 소집한다.

③ 위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의한다.

④ 위원회의 심의사항 중 의결이 필요한 경우에는 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원장은 원활한 회의 진행을 위하여 미리 발표자와 토론자를 지정할 수 있고, 필요한 경우 위원이 아닌 자를 회의에 출석하게 하여 안건에 대한 설명이나 의견을 들을 수 있다.

제7조(간사) ① 위원회의 운영을 위하여 간사를 둔다.

② 간사는 공소청 형사2과장, 노동과장 또는 중대재해 담당 공소청연구관으로 한다.

③ 간사는 회의에 참석하여 회의 주제에 대한 설명을 하거나 기타 필요한 발언을 할 수 있다.

제8조(수당) 위원은 명예직으로 한다. 다만 예산의 범위 내에서 수당, 여비를 지급할 수 있다.

제9조(비밀준수의무) 위원은 회의 과정에서 알게 된 내용을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니 된다.

제10조(운영세칙) 이 규정에 정한 사항 이외에 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결로 정한다.

제11조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2022. 2. 21.>

이 규정은 2022. 2. 21.부터 시행한다.

부 칙 <2026. 10. 2.>

이 규정은 2026. 10. 2.부터 시행한다.